

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng |
| Mã thủ tục            | 1.115196                                                                                         |
| Số quyết định         | 205/TTr-SNNMT                                                                                    |
| Cấp thực hiện         | Tỉnh                                                                                             |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                            |
| Lĩnh vực              | Đất đai                                                                                          |
| Đối tượng thực hiện   | Công dân Việt Nam                                                                                |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                  |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                  |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                  |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                  |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Khi nộp hồ sơ, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.
- Trường hợp thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
  - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
  - Xác nhận xóa cho thuê, cho thuê lại vào Giấy chứng nhận đã cấp của chủ đầu tư dự án và trả Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án.
  - Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp của bên thuê, bên thuê lại đất.
  - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Đối với trường hợp chậm đăng ký biến động đất đai thì thực hiện các công việc quy định tại điểm này sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giấy tờ chứng minh đã thực hiện quyết định xử phạt (nếu có).

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                 | Mẫu đơn, tờ khai                      | Số lượng    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).                                                                                                                                                           |                                       | 1 bản chính |
| Văn bản về việc xóa cho thuê, xóa cho thuê lại quyền sử dụng đất                                                                                                                            |                                       | 1 bản chính |
| Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giấy tờ chứng minh đã thực hiện quyết định xử phạt (nếu có) |                                       | 1 bản chính |
| Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện (nếu có).            |                                       | 1 bản chính |
| Mẫu số 28. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.                                                                                                           | Mẫu số 28. đơn biến động đất đai.docx | 1 bản chính |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tuyến    | 2 ngày làm việc     | Miễn phí    | <p>Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.</p> |
| Trực tiếp     | 2 ngày làm việc     | Miễn phí    | <p>Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.</p> |

|              |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                 |          | u kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Qua bưu điện | 2 ngày làm việc | Miễn phí | <p>Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc., Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.</p> <p>Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc.</p> |

CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                | Mã văn bản      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai                                                                  | 254/2025/QH15   |
| Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn thành phố Đồng Nai                                                                           | 18/2026/QĐ-UBND |
| Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. | 31/2024/QH15    |
| quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/20                                                                                                | 49/2026/NĐ-CP   |

25/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Đồng Nai

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận

Mã: H19.151-KQ.DD.003

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ